

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5017606-10.2025.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

IMPETRANTE: DAVI TEIXEIRA FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 34ª VF DO RIO DE JANEIRO

MANDADO DE SEGURANÇA. REGULARIZAÇÃO DOS ADITAMENTOS DO FIES E A MATRÍCULA. SEGURANÇA DENEGADA, RATIFICANDO A DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, DENEGAR A SEGURANÇA e ratificar a decisão que indeferiu a liminar. Sem condenação em verbas sucumbenciais, tendo em vista a natureza do remédio jurídico. Publique-se e intimem-se. Com o trânsito em julgado, archive-se o processo. Comunique-se à autoridade coatora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de março de 2025.

5017606-10.2025.4.02.5101

510015753521 .V4

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5017606-10.2025.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

IMPETRANTE: DAVI TEIXEIRA FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 34ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado por DAVI TEIXEIRA FERREIRA contra ato do juízo da 34ª Vara Federal do Rio de Janeiro em procedimento de juizado especial federal da Lei 10.259/2001 que manteve a tutela de urgência para regularização dos aditamentos do FIES, suspensão das cobranças e efetivação da matrícula do Impetrante apenas para o semestre 2024.2, mas não para o ano de 2025 (evento 1, INIC1).

Segue a decisão: (evento 84, DOC1)

"É indispensável fixar os limites do pedido e verificar se os aditamentos dos semestres de 2024 foram regularizados, para que se possa analisar os Embargos de Declaração do evento 80.

*Pretende o autor a **revisão do seu contrato de financiamento estudantil, com:***

1. A suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato nº 19.0588.187.0000008- 54, até o julgamento final da presente ação, sob pena de multa diária de R\$ 500,00.

2. A imediata efetivação da matrícula do Autor no próximo semestre letivo (2024.2), sob pena de multa diária de R\$ 500,00, até a decisão final da presente demanda;

3. a inclusão do valor devido no saldo devedor e readequação dos valores cobrados para aqueles cobrados inicialmente.

4. a retirada do seu nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito.

*Decisão deferindo o pedido de tutela de urgência, no evento 12, **"para determinar que a CEF regularize os aditamentos do contrato FIES do autor e promova a suspensão da cobrança de prestações com vencimento a partir de janeiro 2024", que são aquelas demonstradas pelo autor (no evento 1 - ANEXO 8), contra as quais se insurge.***

Friso que o autor se insurge, na inicial, contra os valores exorbitantes (superiores a R\$4.000,00), no ano de 2024, e pediu a suspensão da cobrança desse valores, por estarem desprovidos de fundamento.

Emenda à inicial, no evento 18, requerendo a inclusão da instituição de ensino para que seja determinada a realização da matrícula.

Sendo assim, pode-se concluir à princípio que o semestre 2025.1 não é objeto deste processo, mas sim aqueles referentes ao ano de 2024.

A CEF é contraditória em relação ao cumprimento da decisão do evento 12.

No evento 72, informa que “os aditamentos até o semestre 02/2024 foram regularizados”.

Já na petição do evento 82, noticia que “O aditamento do semestre 02/2023 está na situação de “em processamento” e sua situação migrará para a “contratado” no primeiro dia útil do próximo mês. E somente após esse dia será possível realizarmos o aditamento do semestre 01/2024.”

A instituição de ensino, por sua vez, aponta apenas a não realização do aditamento do segundo semestre de 2024 (evento 70, fl. 12).

Muito embora, como exposto acima, o aditamento do semestre 2025.1 não seja objeto dos autos, é evidente que o autor necessita da regularização do contrato no ano de 2024 para que possa pleitear o aditamento deste semestre administrativamente.

Considerando o início do primeiro semestre de 2025, a fim de garantir o direito à educação do autor, entendo que é indispensável esclarecer se estão regularizados os aditamentos do ano de 2024.

Sendo assim, intimem-se, COM URGÊNCIA e pessoalmente, o responsável pelo Setor Jurídico da CEF e o advogado da instituição de ensino que subscreve a contestação do evento 70 (evento 69 - PROC3), para que, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento do expediente, informem, comprovando por documentos legíveis, se os aditamentos do contrato de financiamento estudantil do autor estão regularizados até o segundo semestre de 2024.

A CEF deverá ainda comprovar quando foi feita a regularização do aditamento do segundo semestre de 2024.

A multa e alegação de pagamento a maior pelo autor serão analisadas após a demonstração da regularização dos aditamentos.

Após, voltem-me conclusos.”

Afirmou que a decisão da magistrada não apenas desconsidera a natureza continuada do contrato de financiamento estudantil, como também ignora o fato de que o descumprimento da tutela por parte da CEF impede a regularização dos semestres seguintes, causando grave prejuízo ao Impetrante.

É o breve relatório.

VOTO

Requeru a concessão de medida liminar para que os Impetrados cumpram integralmente a decisão judicial vigente, garantindo a regularização dos aditamentos do FIES e a matrícula do Impetrante para o semestre 2025.1.

Pode-se observar que a decisão baseou-se no pedido da inicial, referente à regularização do contrato no ano de 2024. Ainda, houve determinação para esclarecimento sobre a regularização dos aditamentos do ano de 2025.

O ato não é ilegal, abusivo ou teratológico.

Não há direito líquido e certo a ser remediado na presente ação constitucional.

Por tais razões, voto por **DENEGAR A SEGURANÇA** e ratificar a decisão que indeferiu a liminar. Sem condenação em verbas sucumbenciais, tendo em vista a natureza do remédio jurídico. Publique-se e intimem-se. Com o trânsito em julgado, archive-se o processo. Comunique-se à autoridade coatora.